

1500380-92.2021.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... o réu trazia consigo drogas destinadas ao tráfico.

Além da confissão do réu, a quantidade significativa de porções de maconha apreendidas com ele e as circunstâncias em que se deu a sua prisão permitem afirmar com absoluta convicção que a droga lhe pertencia e que se destinava à mercancia ilícita.

Nesse sentido:

"Tóxico Tráfico Quantidade do produto, forma de embalagem e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500380-92.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500380-92.2021.8.26.0363

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2086413/2021 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 17048305 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 891/21/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2086413 -

DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ALEXSANDER LUIZ DOS SANTOS JUNIOR

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

ALEXSANDER LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local ali descritas, nas imediações da Praça Pública José dos Santos Moreno, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 22 (vinte e duas) porções com aproximadamente 26,8g de Cannabis

sativa L. (maconha), substância entorpecente causadora de dependência química. A denúncia foi recebida em 17 de abril de 2021 (fls. 81/82). O réu foi citado (fls. 125) e apresentou resposta à acusação (fls. 134/135).

Na audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ao final, realizou-se o interrogatório (fls. 196/197).

Em suas alegações finais orais, o Ministério Público, por meio de seu representante, requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, nos exatos termos da denúncia, opinando pela fixação da pena-base em seu mínimo legal, por ausência de circunstâncias desfavoráveis. Argumentou não ser possível a incidência da atenuante referente à menoridade relativa se a pena for fixada em seu patamar mínimo e que o regime de cumprimento da pena deve ser compatível com a quantidade de pena aplicada, manifestando-se, ainda, a favor da aplicação da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (mídia digital).

A defesa, por seu turno, pugnou a absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, sob a justificativa de que as testemunhas confirmaram que o acusado não era conhecido nos meios policiais. Requereu, ainda, a concessão de regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade (mídia digital).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova oral e pelas seguintes peças do inquérito policial: auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 05/10), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de exibição e apreensão (fls. 04), laudo de exame químico- toxicológico (fls. 116/118) e pelo laudo do local do crime (fls. 145/150).

Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou a prática do delito. Afirmou que era usuário de drogas há três anos e que necessitava de dinheiro. Declarou, ainda, que foi preso no mesmo dia em que começou a traficar (mídia digital).

Como veremos a seguir, a confissão apresentada pelo réu encontra respaldo nas provas apresentadas.

O Guarda Civil Municipal Amilton Durvalino Moutinho relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento por local conhecido pela traficância de drogas, quando notou que o réu, ao visualizar a viatura, atirou algo ao solo, próximo à escola CAIC. Em revista pessoal, constatou que o acusado tinha em seu poder duas porções de maconha e R\$10,00, em dinheiro. Com o auxílio de um cão farejador, no trajeto percorrido pelo réu, localizou mais vinte porções idênticas às apreendidas anteriormente (mídia digital).

Nesse mesmo sentido foi o testemunho do Guarda Civil Municipal Erildo Luiz de Souza (mídia digital).

Importante salientar que os depoimentos dos guardas civis que participaram da diligência são válidos e suficientes para embasar uma sentença condenatória, mormente pelo fato de não haver nenhum indício de que faltaram com a verdade para legitimar suas ações ou prejudicar o acusado.

De acordo com as preleções de AZEVEDO FRANCESCHINI, “os policiais não estão impedidos de testemunhar e seus depoimentos hão de ser recebidos com o mesmo valor das testemunhas não policiais. Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente de polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isso mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que a do cidadão comum.” (in “Jurisprudência Penal e Processual Penal”, AZEVEDO FRANCESCHINI, VOL. 8, pág. 386).

Aliás, a orientação jurisprudencial é pacífica e torrencial no sentido de dar total valor aos depoimentos prestados por policiais. A título exemplificativo, temos o seguinte precedente jurisprudencial:

“PROVA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. VALIDADE. Como reiteradamente tem-se decidido, o depoimento do policial é válido e eficiente para estear veredicto condenatório. Afinal, em tese, trata-se de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade. Não há porque, antecipadamente, vedá-las, pois as hipóteses de impedimento ou suspeição estão elencadas na lei processual de forma taxativa. Cumpre a Defesa

provar com segurança que tais depoimentos são viciados e fruto de sentimento escuso para prejudicar o réu. Isto não aconteceu no caso em julgamento (...)" (Apelação Crime nº 70011511292, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, relator: Sylvio Baptista, julgado em 07/07/2005).

Do confronto da prova oral com as provas documentais e periciais existentes no bojo dos autos, depreende-se que o réu trazia consigo drogas destinadas ao tráfico. Além da confissão do réu, a quantidade significativa de porções de maconha apreendidas com ele e as circunstâncias em que se deu a sua prisão permitem afirmar com absoluta convicção que a droga lhe pertencia e que se destinava à mercancia ilícita.

Nesse sentido:

"Tóxico Tráfico Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio Desclassificação para uso inadmissível."(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273.

Apesar de o acusado afirmar que era usuário de drogas, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois a quantidade de porções encontradas pelos policiais militares não se demonstra compatível com a posse para mero consumo e com a situação financeira do réu, já que ele próprio declarou que estava vendendo drogas porque necessitava de dinheiro. Restou caracterizada, ainda, a majorante prevista pelo artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pois, no caso em tela, a droga estava sendo vendida em uma praça pública na qual há circulação de jovens e idosos, no período diurno (fls. 147). Ademais, não é necessária a comprovação de que os entorpecentes estavam sendo vendidos para os frequentadores daquele lugar, mas tão somente de que a traficância ocorreu em suas dependências ou imediações. Nesse sentido, diz o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE [grifo nosso]. REEXAME DE FATOS. PATAMAR DE ELEVAÇÃO. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 5. Segundo posicionamento deste Tribunal Superior, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária a comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades [grifo nosso]. (AgRg no HC 583.833/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020; AgRg no REsp 1873630/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

Deve ser decretado o perdimento dos valores encontrados com o réu, pois ele não logrou demonstrar que se tratava de fruto do seu trabalho, ônus que lhe competia, diante da presunção gerada pela condenação pelo crime de tráfico ilegal de drogas. Demonstradas, pois, a ocorrência do crime de tráfico ilegal de drogas e a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena a ser imposta. Verifico que ele é primário e não possui antecedentes criminais (fls. 121/122). Por outro lado, nada há de relevante quanto às demais circunstâncias, pois a sua culpabilidade, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as consequências, circunstâncias e motivos do delito, foram aqueles próprios à espécie. Ademais, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas tampouco ensejam a exasperação da pena

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e

500 (quinhentos) dias-multa.

Deixo de aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal, pela impossibilidade de redução da pena aquém do seu mínimo legal.

Em virtude de o crime ter sido cometido em uma praça pública, aumento a pena em 1/6, para que atinja 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por ser o réu primário e possuidor de bons antecedentes, bem como por não haver qualquer prova de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, reduzo a pena, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, de dois terços (2/3), para que a pena seja estabilizada em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move contra ALEXSANDER LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, condenando-o ao cumprimento de uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 33, § 4º, e 44 da Lei nº 11.343/06 no tocante à proibição de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu, bem como de conceder sursis, por entender que tais medidas são insuficientes como forma de punição e ressocialização, principalmente porque o condenado não comprovou atividade lícita e não demonstrou que está apto à reintegração na sociedade.

Como o réu praticou crime de tráfico privilegiado, que, segundo entendimento do STF, ao qual me filio, não se trata de crime equiparado a hediondo, não há obrigatoriedade de fixação de regime inicial fechado.

Considerando as condições pessoais do réu e as circunstâncias do crime, deveria ser fixado o regime inicial semiaberto, porém, como ele permaneceu preso preventivamente por tempo superior a 16% da pena, com fulcro no artigo 387, § 2º, do CPP, fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Pela inexistência de local apropriado nessa comarca para cumprimento de pena em regime aberto, o réu a cumprirá em prisão domiciliar, razão pela qual concedo-lhe o direito de permanecer em liberdade em caso de apelação.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Mogi Mirim, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA